

Số: 3686 /UBND-XD

Lào Cai, ngày 11 tháng 5 năm 2026

V/v đề xuất sớm tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc trong kiểm tra điều kiện
an toàn PCCC đối với phương tiện
vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp,
tiền chất thuốc nổ.

Kính gửi: Bộ Xây dựng

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai nhận được phản ánh của các doanh nghiệp về những khó khăn, vướng mắc trong việc kiểm tra điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) đối với phương tiện vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN) đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp và việc làm của các lao động. Để tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp, đồng thời để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng hai con số theo chỉ đạo của Trung ương, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai báo cáo và đề nghị Bộ Xây dựng nội dung như sau:

1. Quy định về kiểm tra điều kiện PCCC đối với phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN và thực tế hiện nay

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 41 và điểm b khoản 1 Điều 47 Luật số 42/2024/QH15¹ ngày 29/6/2024: “*Phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN đủ điều kiện theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; bảo đảm điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy*”. Tại khoản 3 Điều 41 và khoản 3 Điều 47 của Luật số 42/2024/QH15, thẩm quyền cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN đối với đối tượng không thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng do cơ quan Công an có thẩm quyền cấp.

Theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 và khoản 6 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP², cơ quan đăng kiểm thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông theo trình tự, thủ tục của pháp luật chuyên ngành về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hiện tại Quy chuẩn QCVN 122:2024/BGTVT³, Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT⁴ của Bộ Xây dựng (trước đây là Bộ Giao thông vận tải) chưa

¹ Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 42/2024/QH15 ngày 29/6/2024

² Nghị định số 105/2025/NĐ-CP ngày 15/5/2025 của Chính phủ ban hành Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

³ QCVN122:2024/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe ô tô, rơ moóc, sơ mi rơ moóc, xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ, xe chở người bốn bánh có gắn động cơ trong kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, Bộ Giao thông vận tải ban hành theo Thông tư số 48/2024/TT-BGTVT ngày 15 tháng 11 năm 2024.

⁴ Thông tư 47/2024/TT-BGTVT ngày 15/11/2024 của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải quy định trình tự, thủ tục kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; trình tự, thủ tục chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới cải tạo, xe máy chuyên dùng cải tạo; trình tự, thủ tục kiểm định khí thải xe mô tô, xe gắn máy.

có quy định cụ thể về hạng mục kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN, đồng thời chưa có quy định ghi nhận nội dung này trong Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện. Đến thời điểm hiện tại, Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng chưa ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan đăng kiểm địa phương triển khai thực hiện việc kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN theo quy định tại Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

2. Khó khăn, vướng mắc

Thứ nhất, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã có Văn bản số 6686/ĐKVN-VAQ ngày 28/11/2025 và Văn bản số 1570/ĐKVN-PTGTĐB ngày 29/04/2026 cho biết đang nghiên cứu, hoàn thiện đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, đồng thời sẽ báo cáo Bộ Xây dựng để có phương án giải quyết kịp thời đối với các trường hợp phải thực hiện kiểm tra PCCC trong thời gian chờ. Tuy nhiên đến nay, các cơ quan đăng kiểm tại địa phương vẫn chưa được hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện.

Thứ hai, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Bộ Công an đã có Văn bản số 787/C06-P3 ngày 29/01/2026 đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành văn bản hướng dẫn trước ngày 05/02/2026, nhưng đến nay nội dung hướng dẫn này vẫn chưa được Cục Đăng kiểm ban hành.

Thứ ba, Doanh nghiệp có liên quan đã nhiều lần có văn bản gửi các cơ quan có thẩm quyền (*Trung tâm Đăng kiểm Lào Cai 2401D, UBND tỉnh, Công an tỉnh, Cục Cảnh sát QLHC về TTXH, Cục Đăng kiểm Việt Nam*) đề nghị hướng dẫn, bổ sung về căn cứ pháp lý này nhưng vẫn chưa được giải quyết, dẫn đến cơ quan Công an không có cơ sở để cấp Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTN, gây ách tắc hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công các công trình, dự án có sử dụng VLNCN trên địa bàn tỉnh Lào Cai, đặc biệt là các dự án khai thác khoáng sản, giao thông, thủy điện.

3. Kiến nghị

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, bảo đảm hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiến độ thi công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Lào Cai, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Bộ Xây dựng:

(i). Chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các cơ quan đăng kiểm địa phương triển khai việc kiểm tra điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện giao thông đường sắt, phương tiện thủy nội địa, tàu biển, phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vận chuyển VLNCN, TCTN theo đúng quy định tại điểm d khoản 2 Điều 13 và khoản 6 Điều 14 Nghị định số 105/2025/NĐ-CP.

(ii). Sớm chỉ đạo nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, Thông tư có liên quan (QCVN 122:2024/BGTVT, Thông tư số 47/2024/TT-BGTVT và các văn bản khác có liên quan) theo hướng bổ sung hạng mục kiểm tra điều kiện an toàn PCCC đối với phương tiện vận chuyển VLNCN, TCTN và

ghi nhận kết quả kiểm tra trong Giấy chứng nhận kiểm định phương tiện, để cơ quan Công an có thẩm quyền có căn cứ cấp Giấy phép vận chuyển.

(iii). Trong thời gian chờ các văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung, đề nghị Bộ Xây dựng có ý kiến chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các cơ quan đăng kiểm địa phương (trong đó có các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh Lào Cai) tổ chức kiểm tra và cấp Biên bản xác nhận điều kiện an toàn về PCCC đối với phương tiện đủ điều kiện vận chuyển VLNCN, TCTN khi doanh nghiệp có yêu cầu làm cơ sở để ngành công an cấp Giấy phép vận chuyển theo quy định của Luật số 42/2024/QH15.

Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai trân trọng đề nghị Bộ Xây dựng quan tâm, sớm xem xét, chỉ đạo giải quyết./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh (để b/c);
- Cục Đăng kiểm Việt Nam (để p/h);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Các Sở: Xây dựng, Công Thương;
- Cty CN Hoá chất mỏ Tây Bắc;
- Chi nhánh mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai - Vimico;
- CVP, PCVP UBND tỉnh (Tú, Bích, Minh);
- Lưu: VT, KT, XD (Hùng, Nam).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



[Handwritten signature in blue ink]

Phan Trung Bá